



ДОГОВОР №000

на оказание услуг по подбору и транспортировке (доставке) автомобиля

г. Москва

«00» апреля 2000 г.

Гражданин Российской Федерации _____, паспорт серии 00 00 номер 000000, выдан _____ 00.00.2000, код подразделения 000-000, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Кар», в лице генерального директора **Шмарлиной Марии Викторовны**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор на оказание услуг по подбору и транспортировке (доставке) автомобиля (в дальнейшем - «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора, Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства оказать комплекс услуг, включающий в себя:

- Подбор и поиск транспортного средства (автомобиля) на основании заявки Заказчика на основании информации о предложениях транспортных средств на торговых площадках и регионах, частных продавцов, соответствующих заявке Заказчика;
- Содействие в приобретении выбранного Заказчиком транспортного средства – автомобиля на условиях настоящего Договора;
- Организация и осуществление транспортировки (доставки) собственными силами или силами привлекаемой транспортной компании доставки автомобиля до места его передачи Заказчику;
- Таможенное оформление транспортного средства, приобретаемого для Заказчика;
- Содействие Заказчику в заключении договора купли-продажи выбранного и прошедшего таможенное оформление транспортного средства между Заказчиком и продавцом автомобиля, включая оформление необходимого комплекта документов.

Перечисленный комплекс услуг именуется по тексту настоящего Договора – «Услуги».

- 1.2. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку, хранение и использование его персональных данных в целях исполнения настоящего договора в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
- 1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по автомобилю в любой удобной форме:
 - в устной форме, в том числе посредством телефонной или иной голосовой связи;
 - в письменной форме на бумажном носителе;
 - в электронном виде (электронная почта, мессенджеры - WhatsApp, Telegram, Max);
- 1.4. Переписка сторон в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Max признается сторонами юридически значимой и может использоваться в качестве доказательства.
- 1.5. Исполнитель оказывает Заказчику консультации по поводу покупки транспортного средства, поясняет соответствующие права и обязанности, возникающие между Заказчиком и продавцом автомобиля.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

- 2.1.1. Лично принимать участие в подборе автомобиля.
- 2.1.2. Изменять характеристики, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. Данные изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с Исполнителем по любому удобному средству связи в текстовом формате.

- 2.1.3. Давать согласие на покупку либо участие в торгах по автомобилям, характеристики которых не соответствуют Приложению №1. В данном случае подтверждение Заказчика является приоритетным по отношению к Приложению №1 к настоящему Договору.

Заказчик обязуется:

- 2.2.1. Не совершать действий, которые могут препятствовать исполнению Договора.
- 2.2.2. Ознакомиться с предоставленной Исполнителем информацией по выбранному автомобилю и одобрить либо отклонить представленный вариант.
- 2.2.3. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть или изменить условия настоящего договора в письменной форме либо посредством электронной переписки (Telegram, WhatsApp, электронная почта).
- 2.2.4. При подписании договора об оказании услуг Заказчик соглашается оплатить стоимость растаможки автомобиля, рассчитанную на дату подписания договора. Оплата стоимости таможенной пошлины, со стороны Заказчика, производится в день подписания договора. Оплата автомобиля со стороны Заказчика производится по факту его выкупа.
- 2.2.5. Заказчик производит оплату автомобиля банковским переводом на счет продавца на основании инвойса, предоставленного продавцом автомобиля через Исполнителя. Исполнитель не является получателем денежных средств за автомобиль
- 2.2.6. Уплатить полную стоимость таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на основании предоставленной таможенной документации через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.
- 2.2.7. Оплата финансовых операций по автомобилю, перечисляется Заказчиком на счет брокера, однако ответственность за указанные денежные средства перед Заказчиком несет Исполнитель.

2.3. Исполнитель обязуется:

- 2.3.1. Оказать услугу по подбору вариантов автомобиля путем поиска автомобиля в странах Европейского союза, по характеристикам автомобиля согласно Приложению № 1 к настоящему договору. Оказать содействие в организации таможенного оформления транспортного средства. Оказать услуги по растаможиванию транспортного средства, а именно:
- Регистрацию ввоза транспортного средства;
 - Уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
 - Выполнение всех требований таможенного регулирования, соблюдение таможенных процедур и предоставление необходимой документации для регистрации автомобиля в стране ввоза.
- 2.3.2. Предоставить Заказчику информацию, полученную из открытых и закрытых источников, специализированных баз данных и информации продавца, в любой удобной для Заказчика форме путем использования следующих средств связи: сотовая связь, электронная почта, мессенджеры.
- 2.3.3. В случае возникновения спора по вопросу юридической чистоты приобретенного Заказчиком автомобиля выступить на стороне Заказчика и оказать содействие в претензионном порядке урегулирования возникшего спора.
- 2.3.4. Осуществлять подбор вариантов автомобилей на свое усмотрение, основываясь на своем профессиональном опыте, согласно Приложению №1 настоящего Договора.
- 2.3.5. Исполнитель вправе осуществлять подбор вариантов автомобилей на свое усмотрение, руководствуясь профессиональным опытом и параметрами, указанными в Приложении №1.
- 2.3.6. Организовать согласование условий предстоящей сделки по заключению договора купли-продажи выбранного и одобренного Заказчиком варианта автомобиля.
- 2.3.7. Оказать помощь в подготовке (оформлении) договора купли-продажи автомобиля.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Исполнитель несет ответственность за юридическую чистоту автомобиля, а также за соответствие характеристик автомобиля, указанных в Приложении № 1 либо дополнительно согласованных по любому из средств связи, указанных в п. 5.4 настоящего Договора.
- 3.3. Исполнитель несет ответственность за:
- техническую исправность заказанного автомобиля. Техническая исправность подразумевает работоспособность всех агрегатов и систем и соответствие их естественного износа году выпуска и пробегу, если иное не оговорено в Приложении 1 к данному Договору, либо не согласовано дополнительно по любому из средств связи, указанных в п. 5.3 настоящего Договора.

- появление дополнительных повреждений, которые не были указаны в акте осмотра автомобиля, в случае организации осмотра
- повреждения, которые возникают в ходе естественной эксплуатации автомобиля (сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле), которые могут возникнуть под воздействием песчинок и мелких камешков, когда автомобиль передвигается своим ходом либо на автовозе до вручения автомобиля Заказчику.

3.4. Исполнитель не несет ответственность за:

- недостатки автомобиля, наличие которых согласовано с Заказчиком до покупки;
- повреждения, которые возникают в ходе естественной эксплуатации автомобиля (сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле), которые могут возникнуть под воздействием песчинок и мелких камешков после получения автомобиля Заказчиком;
- естественный износ деталей и агрегатов автомобиля вследствие его предшествующей эксплуатации;
- поломки, случившиеся после получения Заказчиком автомобиля.

3.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения условий настоящего договора в случаях, предусмотренных в подпункте 5.3 пункта 5 настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) российских рублей и компенсирует фактически понесенные расходы.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1.** Датой получения автомобиля считается дата подписания Акта приема-передачи с продавцом автомобиля. Датой прибытия автомобиля на территорию таможенных органов Российской Федерации считается дата завершения таможенной процедуры транзита транспортного средства.
- 4.2.** В случае организации Исполнителем по желанию Заказчика осмотра автомобиля по месту его нахождения в Европейском союзе, стоимость услуг по осмотру автомобиля определяется по взаимному соглашению сторон и согласовывается в письменной форме либо посредством электронной переписки.
- 4.3.** Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по взаимному соглашению сторон.
- 4.4.** Услуги по настоящему договору считаются оказанными после подписания Акта приема оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем или уполномоченными представителями Сторон, либо при отсутствии письменного уведомления со стороны Заказчика о ненадлежащем исполнении услуг в течение 3 дней после получения автомобиля.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

- 5.1.** Договор действует с момента его подписания и до момента полного выполнения сторонами обязательств по договору.
- 5.2.** Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
- 5.3.** Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора после подписания договора купли-продажи автомобиля у частного лица, отвечающего требованиям в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, либо отвечающего требованиям, дополнительно согласованным по любому из средств связи.
- 5.4.** Подтверждение заказчиком автомобиля и его цены происходит посредством следующих средств связи: электронная почта, мессенджеры viber, telegram, whatsapp, либо в устной форме при отсутствии у заказчика возможности доступа к вышеперечисленным средствам связи. Такая переписка признается сторонами юридически значимой.
- 5.5.** В период действия настоящего Договора Заказчик не в праве самостоятельно приобретать автомобили в странах Европейского союза либо обращаться к третьим лицам с целью их приобретения, в том числе на аукционах. В случае нарушения данного условия Заказчик обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) российских рублей.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

- 6.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы в письменной форме и подписаны Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон, либо посредством электронной почты, а также мессенджеров telegram, whatsapp и пр.
- 6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.
- 6.4. При необходимости осуществления осмотра автомобиля, Исполнитель и Заказчик заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
- 6.5. Стороны допускают воспроизведение подписей уполномоченных на заключение договора лиц с помощью средств механического или иного копирования подписи (факсимиле). Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле на документах, указанных в настоящем Договоре как обязательные при проведении всей сделки или ее этапов. При этом факсимиле будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.
- 6.6. Доставка и транспортировка автомобиля занимает от 7 до 10 дней с момента вступления в полную силу договора.
- 6.7. В случае получения Заказчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты постановки транспортного средства на государственный регистрационный учет требования об уплате коммерческого утилизационного сбора обязанность по его оплате в полном объеме несет Исполнитель. Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя о получении такого требования и направить копии соответствующих документов.
- 6.8. Исполнитель гарантирует исправность транспортного средства в течение трех месяцев с момента передачи Заказчику или до достижения пробега в 5000 километров (в зависимости от того, что наступит ранее). Гарантия распространяется на устранение заводских дефектов основных узлов и агрегатов транспортного средства.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

- 7.1. Заказчик осознает, что ответственность за соответствие состояния транспортного средства описанию несёт Исполнитель. В случае предоставления Заказчиком обоснованных претензий о состоянии транспортного средства, Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства, которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее, чем 24 часа с момента выявления Заказчиком дефектов.
- 7.2. Сторона, не исполнившая обязательство по настоящему договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия).
- 7.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, возникших в процессе осуществления договора, выполнение сторонами обязательств откладывается до окончания действия этих обстоятельств.
- 7.4. Если в результате издания акта государственного органа Российской Федерации исполнение обязательства по настоящему договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
- 7.5. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана своевременно уведомить об их наступлении другую Сторону.
- 7.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение.
- 7.7. К отношениям сторон по вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы в настоящем договоре, применяется законодательство Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ФИО: _____

Место жительства: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

Номер тел: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Авто-кар "

115035, город Москва, Овчинниковская наб, д. 6

ИНН 9705226620

КПП 770501001

ОГРН 1247700435311

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору №000 от 00.00.2000

Заказчик подтверждает своё желание и готовность приобрести автомобиль, соответствующий следующим параметрам и техническим характеристикам:

Заказчик	_____
Марка и модель автомобиля	_____
VIN-номер	_____
Год выпуска	_____
Пробег, км	_____
Объем двигателя	_____
КПП	_____
Тип двигателя, вид топлива	_____
Цвет	_____
Максимальная стоимость автомобиля с учетом транспортировки, и таможенных платежей, российских рублей	Стоимость растаможки со всеми таможенными платежами _____ российских рублей. Услуги компании 60 000 российских рублей. Стоимость автомобиля _____ российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль под ключ _____ российских рублей.
Адрес доставки	_____

ЗАКАЗЧИК:

ФИО: _____
Место жительства: _____
Паспорт: _____
Выдан: _____
Номер тел: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Авто-кар "
115035, город Москва, Овчинниковская наб, д. 6
ИНН 9705226620
КПП 770501001
ОГРН 1247700435311